

עין משפט
נר מצוה

צה א מניי פֿינט מהל' זכיה הלכה כז טושע' ח"מ סימן רנא פערף ב צהג'ה: **צ**ו ב טושע' אה"ע סי' לו סעף ה: **צ**ו ג ד ה מניי פ"כ מהל' אסורי ביאה הלכה ו 1 סמג לאין קצב טור אה"ע סימן ג:



תוֹם ר"י **הזקן** כאן במבכחשתו וכו'. שהיא אומרת שמן הבוקר הביאה אלו הימיני בנרות. ומיחו לשמואל אם לא מצאנו לה סימנים אחר שנתקדשה אין חוששים לקדושה כל עיקר עד שתביא סימנים (ו' חרשים עד שיצאו). וקא בעי דנימא נמי דאמוראי לא פליגי ואפילו רב מודה שיש לבגרת סימנים ואזוי סימניה אצטרי קאי והאי דקאמר הוי היא בוגרת לפנינו כלומר ואין חוששים לקדושי אביה איירי במכחישתו. ותפברא וכו'. אלא כי עבד איהו עובדא דלא הוה בהו הכחשה כלל שלא בדקה כלל אלא דעביד בהו עובדא דרב שמחתלת תשלום הששה חרשים יש לה דין בוגרת ואין סימנים אחרים לבוגרת כל עיקר וזה עיקר הירושל. **בתנ"ל**. לא על האשה. שהיא מיוחסת מ"ש שכבר בדקה אותה כשנשאה, ולהאי פירושה מתני' ר"מ היא. ^(ט) ולא היא דאפילו כל המשפחות בחזקת כשרות עומדת כדאמרי רבנן וזאת האשה שנשא כאן ידענו משפחתה ובחזקת כשרות עומדת, אבל כשנשא אשה במדינת הים אין אנו יודעים משפחתה ואין לאשה חזקת כשרות, הילכך להביא הבנים צריך ראיה אבל להאכילו בתרומה האב נאמן כדאיחא בהאשה שתאראמלה (נחביות כה, ב). ומתני' מפרשה בכהן שיצא להחזיק הבנים בכהנים או בישראל מיוחס להחזיק הבנים שיהיו ראים לסנהדרין. וכו' ה"רם באיסורי ביאה הא תני ליה דרישא לכן פרי"י אין לריך להבנים ראייה על הבנים שכן שלו דלא אמרינן שלקחה האשה איש אחר צמדינת הים ולא על האשה ^ו שיהיו צניה דכיון דכרוכין אחריה מתה מציא ראייה על הצנים ^ה ^{(פ'} ^ט שהצנים שלו מן האשה שמתה אצל אינו מציא ראייה שהם מן האשה שהלכה עמו למדינת הים ^{ידעוין} צה שהיא מיוחסת ראייה על האחת והבנים כרוכים אחריה צריך להביא ראיה על בניה. * ואלו בנים של זו מביא ראיה שהיא מיוחסת ועל הבנים שהם שלה ואפילו על הקטנים שהם כרוכים אחריה.

*נדאה שמכאן הוא המשך לשון רש"י, ועיי' רמב"ם שם.

עמ':

[והן אין מוציאין מידו בלא ראייה. וא"ת כיון דתנא דהוא מוציא מידם אפילו הוחזקו צהם בלא ראייה כ"ש דאין מוציאין מידו וי"ל דהא קמ"ל דצראהי מיהא מוציאין דה"א כיון דלא כתב כדמהלך על רגלויה כו' י אפילו צראהי לא מפסי כו"א. ת"ן: **מי איבא למימר העמד הגוף ע"י חזקתו. פ"י ומיהו נערה יומא דמשלים שית הרי היום עשויה להשתנות וא"כ אין צה חזקה דרגילות הן לצא צצקר ואין שייך חזקה דנערות: **אלא** הבא מי מבפא נפשה מחזקה. אי מספקינן לה צנערות הרי היום אין לה חזקה משום דבר לא מנערות ולא מצגרות שהרי היום עשויה להשתנות: **במבחשתו**. פ"י צקונטרס שמכשת אציה ואומרת צגרתי מאתמול ולא דק דהא ציומא דמשלים שית איירי: **וא"ס** "ד **לא פ**ליגי **אמאי קפיד**. כי עציז רב יוסף צר מנשיא עובדא צמכחשתו דהא שמואל נמי מודה לרב דאציה מקודשת אלא ש"מ דפליגי מיהא צאין מכחשתו דרב נמי דקאמר מילמיה דאציה מקודשת צאין מכחשתו ורב יוסף עציז עובדא כוותיה ^{(ט} ואית ספרים דגרסי ודלמא כי עציז רב יוסף צאין מכחשתו ולפיכך כעס שמואל דאפילו רב נמי מודה לשמואל דחישין וליך גט מספק ורב יוסף עציז עובדא דלא כמד ולא נהירא דהא מתוך לישנא דגמרא משמע דלכל הפחות כרב עציז דקאמר עציז עובדא כרב:**

והילכתא בוותיה דרב. ואף

על גצ דצכולי גמרא קי"ל (צכורות דף מט:). דהילכתא כוותיה דרב צאיסורי^ג הוצרך לפסוק כאן הלכה כמותו משום דאיכא אמוראי דפסקי כשמואל^ד: **מביא** ראיה **ע"י הבנים** ואינו מביא ראיה **ע"י האשה**. פ"י צקונטרס שהאשה היתה נצדקת כרב דצ' אמהות קודם שהולכיה למדינת הים וצגמ' מוקי צכרוכין אחריה וא"ת מאי קמ"ל מתני' דאין לריך להציא ראייה על האשה פשיטא דכיון דנצדקת כרב דשזו אין לריך להציא ראייה ועוד קשה אמאי איצטריך לחזור ולמיתני הא תני ליה דרישא לכן פרי"י אין לריך להבנים ראייה על הבנים שהן שלו דלא אמרינן שלקחה האשה איש אחר צמדינת הים ולא על האשה ^ו שיהיו צניה דכיון דכרוכין אחריה מתה מציא ראייה על הצנים ^ה ^{(פ'} ^ט שהצנים שלו מן האשה שמתה אצל אינו מציא ראייה שהם מן האשה שהלכה עמו למדינת הים ^{ידעוין} צה שהיא מיוחסת ראייה על האחת והבנים כרוכים אחריה צריך להביא ראיה על בניה. * ואלו בנים של זו מביא ראיה שהיא מיוחסת ועל הבנים שהם שלה ואפילו על הקטנים שהם כרוכים אחריה.

עשרה יוחסין פרק רביעי קידושין

מי מוציא מיד מי. הכותב נכסיו לאחרים ולא שייך כלום דקי"ל (צ"צ דף קמו:). כשכיב מרע שאין מתנתו מתנה אס עמד דגלי דעתיה מדלא שייך מידי דמלוא מחמת מיתה היה ואס צריא היה מתנתו מתנה ועכשיו הוא אומר שכיב מרע הייתי והן אומרים צריא היה מי מוציא נכסים מיד מי: **הוא מוציא מידם**.

אס עמדו והחזיקו צנכסים ואין לריך להציא ראייה שהיה שכ"מ ואפילו הוא צריא עכשיו צשעת חזרה לא אמרינן מדהשתא צריא מעיקרא צשעת מתנה נמי צריא: **רבי נסן אומר אס צריא הוא**. עכשיו צשעת חזרה עליו להציא ראייה ואי לא מייתי מחזקין ליה כי השתא והיינו כרב: **ושמואל דאמר רבי יעקב**. דלא צשעת מתנה שכיב מרע היה: **הסס כו'.** וכיון דספיקא הוא אמרינן העמד ממון על חזקה שהיה מוחזק צה קודם מתנה זו שהיה ספק: **מי איכא למימר העמד הגוף על חוקסו**.

ותהוי נערה. יומא דמשלס שית אין מן חזקה שהיה מוחזק צה ^{(י} צה לא חזקת נערות ולא חזקת צגרות שהיוס היא עומדת להשתנות: **מי מפקא נפשה מחזקה**. כלומר כי מספקין לה צנערה מי מספקין לה ^{(י} מחזקת הרבה נערות ציוס משלס שית: **צמכחשתו**. ^{(י} והא דקתני הרי היא צוגרת לפנינו צמכחשתו לצאיה לומר צבר צגרתי מאתמול: **כוני עלמא ציילי לה**. קפידא הוא דקפיד עליה ואמר לכל תלמידים נמדרה חכמה צקצ קטן שיראים לסמוך על חכמתו ולהתיר ספק אשת איש: **והאי מדרבנן ציילי לים**. חכמה צקצא רצה שפכו לו חכמה יתירה וסומך על צינתו להתיר ספק ולומר מדהשתא צוגרת צצפרא נמי צוגרת: **אמאי קפיד**. הא רב צמכחשתו קאמר והאי דעבד עובדא כוותיה צמכחשתו עציז אלא ודאי צאין מציא ראייה לא על האשה. שהיא מיוחסת שכרב ^{(י} דקודס כשנשאה: **ולא על הצנים**. כדמוקי צגמרא צקטנים וכרוכים אחריה דצחזקת אמן הן ואין לריכים ^{(י} לייחס ע"י עדים: **מציא ראייה על הצנים**. שהיו צני אותה אשה: ואין לריך להציא ראייה על האשה. שהיתה מיוחסת לפי שכרב ^{(י} דקדו אחריה כשנשאה כאן: **מציא ראייה על האשה**. שהיא מיוחסת ואינו מציא ראייה על הצנים שהרי כרוכין אחריה: **מסה** ואלו צניה. שאין כאן שום הוכחה מציא ראייה על האשה שהיא מיוחסת ועל הצנים שמתה אשה היו: **גב' וזנו**. דקתמי מתניתין א"צ להציא ראייה על הצנים: **צכרוכין אחריה**. נדצקין אצלה: **ס"ר נשאטי אשה צמדינת הים מציא ראייה על האשה וא"צ להציא ראייה על הצנים** ומסיים ואילו צאלו צנים אמרו צקטנים ולא צגדולים דאס הציא ראייה על הגדולים שאין כרוכין אחר האס אין מציא ראייה על הקטנים: **צאשה אחס**. שאמר אשה אחת נשאטי אצל אחר שמי נשים היו ומתה האחת ואלו צניה של זו מציא ראייה עליה לא

היס מציא ראייה על האשה וא"צ להציא ראייה על הצנים. ומסיים ואילו צאלו צנים אמרו צקטנים ולא צגדולים דאס הציא ראייה על הגדולים שאין כרוכין אחר האס אין מציא ראייה על הקטנים: **צאשה אחס**. שאמר אשה אחת נשאטי אצל אחר שמי נשים היו ומתה האחת ואלו צניה של זו מציא ראייה עליה לא

שהיא מיוחסת ועל הצנים שהם צניה: **על הגדולים ועל הקטנים**. ואפילו כרוכין אחריה דשמא צניה של חצרתה היו וגדלתן לא

מסורת הש"ס

(א) צ"צ קנג: (ג) [צכמ"י טוסף: אלא. וכו"ה צמוס' צ"צ קנג וע"כ ד"ה רבי נתן, וע"ש עוד], (א) כן הגי' רש"ל אצל רש"א מומק מיבת דילמא וכן צמוס' ד"ה ואי ס"ד יש להגיה בצריהס ולכא למימר דרב יוסף עציז עובדא צאין מכחישתו ולפיכך כעס וכו', (ד) [צדפ"ר: צו], (ה) [צדפ"ר: מחזקה], (ו) [צדפ"ר: הא], (ז) [צכש"י צכרי"ף וצרי"ן: צדקה], (ח) [צכש"י צכרי"ף וצרי"ן: צדקה], (ט) [צכש"י צכרי"ף וצרי"ן: צדקה], (י) [ע"י צ"צ קנד ע"א], (כ) [מכאן עד ולפיכך לימא צדפ"רי וטוסף ע"פ רש"ל, ע"ש וצמחש"א], (ל) [צכש"ש סימן יח: שהו צניה כיון], (מ) פ"י שסס מן חזקה נערות ציוס משלס שיהיוס של מן האשה שכתבו בשאר שטרות של בריאים. מר"פ. ב. [אלא] במכחישתו לומר קים לה שהיתה בוגרת בצפרא. שס. ג. והכא איסורא הוא. ריעב"ד. ד. דאמימר פסק כשמואל וכיון דהוה פלוגתא דאמימר ורב אשי פסק תלמודא כרב וכתב אשי. שס. ו. שהם בניו, וא"צ להביא ראיה על האשה כלומר א"צ להביא ראיה שהם מאשתו שהלכה עמו למדה"י, דאין לחוש וכו'.

מוס' הרא"ש.

מוסף תוספות

א. ולא אמרינן גלי דעתיה דלא גמר ומקיין כיון שלא רצה לכתוב השטר כדמהלך על רגלוהי בשוקא כמו שכתבו בשאר שטרות של בריאים. מר"פ. ב. [אלא] במכחישתו לומר קים לה שהיתה בוגרת בצפרא. שס. ג. והכא איסורא הוא. ריעב"ד. ד. דאמימר פסק כשמואל וכיון דהוה פלוגתא דאמימר ורב אשי פסק תלמודא כרב וכתב אשי. שס. ו. שהם בניו, וא"צ להביא ראיה על האשה כלומר א"צ להביא ראיה שהם מאשתו שהלכה עמו למדה"י, דאין לחוש וכו'.

מוס' הרא"ש.